P U T U S A N

Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Bin Jumari;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesisir Gg. Ubudiyah Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Satria Bin Jumari ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Aziz, SH, MH Advokad/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin Siak) berkantor di Jln. Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Satria Bin Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan* Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Satria Bin Jumari selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dengan Berat Kotor 2,94 Gram;
   b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold.

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM 3774 JL;

   Dikembalikan kepada yang berhak an.Revita;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SATRIA BIN JUMARI** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Leimena Gg. Vihara Kec. Pekanbaru Kota, Kota Madya Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB, ada seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal (Informan) menguhubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Novriadi (DPO) yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong namun Novriadi mengatakan bahwa ia hanya punya narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) kantong dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM 3774 JL, terdakwa langsung pergi menuju ke Simpang Rumbio Jalan Pesisir Pekanbaru karena Novriadi berjanji menunggu disana untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Setibanya terdakwa disana, terdakwa langsung bertemu dengan Novriadi, dan Novriadi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Informan, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Informan bahwa shabu yang ada hanya setengah kantong kemudian Informan menanyakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berapa harganya, lalu terdakwa mengatakan harganya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Informan menyetujui harga tersebut dan meminta terdakwa untuk datang ke Jalan Dr. Leimena Gg. Vihara Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB terdakwa pergi ke Jalan Dr. Leimena Gg. Vihara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM 3774 JL dan sesampainya disana terdakwa melihat Informan duduk disalah satu warung dan terdakwa langsung menghampirinya dan meletakkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu diatas meja yang ada di warung tersebut, tidak lama kemudian datang saksi M. Azan Mutaqin, saksi Dwi Indra Yudha, saksi Yogas Aditya Fawwas yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Riau yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung mencoba melarikan diri dengan cara berlari, namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa apabila jual beli narkotika tersebut berhasil, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 255/BB/IV/10267/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

  A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,95 gram berat pembungkusnya 0,36 gram dan berat bersihnya 2,59 gram;

  Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

  a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,59 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;

  b. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0987/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **SATRIA BIN JUMARI**, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,59 gram diberi nomor barang bukti 1488/2024/NNF;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1488/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina;***

Keterangan :

- ***Metamfetamina,*** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
- 1488/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih / 2,54 gram;

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **SATRIA BIN JUMARI** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Leimena Gg. Vihara Kec. Pekanbaru Kota, Kota Madya Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB, saksi M. Azan Mutaqin, saksi Dwi Indra Yudha, saksi Yogas Aditya Fawwas yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Satria Bin Jumari dapat menyediakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi M. Azan Mutaqin, saksi Dwi Indra Yudha, saksi Yogas Aditya Fawwas dan anggota Tim lainnya beserta Informan menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, namun terdakwa hanya menyanggupi sebanyak setengah kantong atau kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan Tim langsung menyepakati dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Tim beserta Informan menentukan dimana lokasi tempat bertemunya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan Dr. Leimena Gg. Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Madya Pekanbaru, tepatnya disebuah warung, yang mana saksi dan tim sudah berada di seputaran tempat tersebut, kemudian saat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy dengan nomor polisi BM 3774 JL dan bertemu dengan informan, terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di atas meja warung, kemudian saksi M. Azan Mutaqin, saksi Dwi Indra Yudha, saksi Yogas Aditya Fawwas dan anggota Tim lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa yang terkejut berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti kekantor Direktorat Narkoba Polda Riau untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 255/BB/IV/10267/2024 tanggal 22 April 2024 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,95 gram berat pembungkusnya 0,36 gram dan berat bersihnya 2,59 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,59 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;

b. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0987/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **SATRIA BIN JUMARI**, dengan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,59 gram diberi nomor barang bukti 1488/2024/NNF;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1488/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina;***

Keterangan :

- ***Metamfetamina,*** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1488/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih / 2,54 gram;

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Azan Mutaqin, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Dr. Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Propinsi Riau Saksi bersama Anggota Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening diatas meja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Novriadi di Simpang Rumbio Jalan Pesisir Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Informan yang sebelumnya sudah memesan Narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat dan waktu yang disepakati adalah di sebuah warung di Jalan Dr Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi bersama Tim sudah menunggu kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan bertemu dengan informan, Terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis shabu diatas meja kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Yogas Aditya Fawwas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Dr. Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Propinsi Riau Saksi bersama Anggota Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening diatas meja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Novriadi di Simpang Rumbio Jalan Pesisir Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Informan yang sebelumnya sudah memesan Narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat dan waktu yang disepakati adalah di sebuah warung di Jalan Dr Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi bersama Tim sudah menunggu kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan bertemu dengan informan, Terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis shabu diatas meja kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 255/BB/IV/10267/ 2024 tanggal 22 April 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0987/NNF/ 2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Dr. Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Propinsi Riau Saksi M. Azan Mutaqin, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama Anggota Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diletakkan Terdakwa diatas meja;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Novriadi di Simpang Rumbio Jalan Pesisir Darah Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang sebelumnya sudah memesan Narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat dan waktu yang disepakati adalah di sebuah warung di Jalan Dr Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy langsung meletakkan narkotika jenis shabu diatas meja kemudian Saksi M. Azan Mutaqin, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dengan Berat Kotor 2,94 Gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM 3774 JL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Dr. Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Propinsi Riau Saksi M. Azan Mutaqin, SH bersama Anggota Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diletakkan Terdakwa diatas meja;
2. Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut di dapat Terdakwa dari Novriadi di Simpang Rumbio Jalan Pesisir Daerah Rumbai Kota Pekanbaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa benar Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang sebelumnya sudah memesan Narkotika kepada Terdakwa;
4. Bahwa benar tempat dan waktu yang disepakati adalah di warung di Jalan Dr Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;
5. Bahwa benar Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy langsung meletakkan narkotika jenis shabu diatas meja kemudian Saksi M. Azan Mutaqin, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 255/BB/IV/10267/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
    a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,95 gram berat pembungkusnya 0,36 gram dan berat bersihnya 2,59 gram;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0987/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **SATRIA BIN JUMARI**, dengan hasil sebagai adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Satria Bin Jumari dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh Undang-undang sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formal dan maupun materil;

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak dan melawan hukum, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Dr. Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Propinsi Riau Saksi M. Azan Mutaqin, SH bersama Anggota Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dileytakkan Terdakwa diatas meja;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Novriadi di Simpang Rumbio Jalan Pesisir Rumbai Kota Pekanbaru;

Bahwa Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang sebelumnya sudah memesan Narkotika kepada Terdakwa;

Bahwa tempat dan waktu yang disepakati adalah di sebuah warung di Jalan Dr Leimena Gang Vihara Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;

Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy langsung meletakkan narkotika jenis shabu diatas meja kemudian Saksi M. Azan Mutaqin, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 255/BB/IV/10267/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,95 gram berat pembungkusnya 0,36 gram dan berat bersihnya 2,59 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0987/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **SATRIA BIN JUMARI**, dengan hasil sebagai adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut dan karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat Kotor 2,94 Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold, merupakan barang terlarang dan dilarang dan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka barang bukti tersebut hdan aruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM 3774 JL adalah milik Revita, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Revita;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Bin Jumari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dengan Berat Kotor 2,94 Gram;
    2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold.

    Dirampas untuk dimusnahkan;
    3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM 3774 JL;

    Dikembalikan kepada Revita;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Refi Damayanti, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Tirza Natasya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Aziz Muslim, S.H.	Roni Susanta, S.H., M.H
Refi Damayanti, S.H.., M.H..	

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)